

Schuld und Sühne Die Berlinerin Zeynep G. heiratete einen IS-Mann. Es war der Fehler ihres Lebens, sagt sie. Doch vor Gericht ging es um mehr als die Fehlentsch....

Schuld und Sühne; Die Berlinerin Zeynep G. heiratete einen IS-Mann. Es war der Fehler ihres Lebens, sagt sie. Doch vor Gericht ging es um mehr als die Fehlentscheidung einer jungen Frau. Am Freitag wurde sie als Terroristin verurteilt

Berliner Zeitung

24. April 2021

Copyright 2021 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten



Section: N/A; S. 32

Length: 1938 words

Byline: Anne lena mösken

Body

An einem der letzten Verhandlungstage, nachdem fast alle Zeugen gehört sind, steht der Verteidiger von Zeynep G. auf, um eine Erklärung seiner Mandantin zu verlesen. Im Januar 2019 gelang mir die Flucht aus dem vom IS kontrollierten Frauenhaus in Baghuz , beginnt er. Dann schildert er einen Leidensweg, der erst anderthalb Jahre später endete, als Zeynep G. aus der Türkei nach Deutschland abgeschoben wurde. Sie wurde am Flughafen verhaftet.

In ihrer Erklärung beschreibt Zeynep G., wie sie die ersten Wochen nach ihrer Flucht in einem kurdischen Gefängnis verbrachte, eingepfercht in einen dunklen Raum mit einhundert anderen Frauen und Kindern. Sie und ihr Sohn, der damals zwei Jahre alt war, schliefen auf dem nackten Betonboden, ab und zu bekamen sie ein Stück hartes Brot, dazu schmutziges Wasser. Sie habe ihren Sohn noch gestillt, doch ihr Körper sei bald in einem so schlechten Zustand gewesen, dass ihr auch das immer schwerer gefallen sei. Als irgendwann ein Wachmann die Tür öffnete und ihren Namen rief, habe sie gedacht, man werde sie jetzt umbringen.

Stattdessen empfangen sie amerikanische Soldaten, die ihr Decken und zu essen gaben und ihrem Sohn Süßigkeiten zusteckten. Sie nahmen ihre Fingerabdrücke, fotografierten sie und stellten ihr Fragen. Dann brachten sie Zeynep G. und ihr Kind in das Flüchtlingscamp Al-Hol.

Seit Anfang November steht Zeynep G. vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, Mitglied beim sogenannten Islamischen Staat gewesen zu sein. Darum ging es eigentlich in diesem Prozess. Aber der Zeit, die sie in Al-Hol verbrachte, wird der 6. Strafsenat des Berliner Kammergerichts bei seinem Urteil schließlich eine ganz erhebliche Bedeutung beimessen. Er wird dann nicht nur über die Schuld von Zeynep G. urteilen. Sondern auch über die Frage, wie viel ein Mensch ertragen muss, damit diese Schuld abgegolten ist.

Al-Hol ist eine kleine Stadt im Nordosten Syriens, das Flüchtlingscamp dort wurde im Zweiten Golfkrieg vom UN-Flüchtlingskommissariat für 10.000 Menschen errichtet. Seitdem lebten dort irakische, später palästinensische

Schuld und Sühne Die Berlinerin Zeynep G. heiratete einen IS-Mann. Es war der Fehler ihres Lebens, sagt sie.
Doch vor Gericht ging es um mehr als die Fehlentsch....

Flüchtlinge und schließlich, nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs, wieder Iraker, die vor den Kämpfen in Mossul geflohen waren. Eine Zeit lang kontrollierte der IS Al-Hol, bis die Kurden das Lager 2015 zurückeroberten.

Die Zahl der Geflüchteten in Al-Hol war immer so etwas wie der Pegel für die Konflikte in der Region. In dem Jahr, als Zeynep G. dort ankam, erreichte er seinen Höchststand. Das war 2019.

Zehntausende Frauen, die vor dem IS geflüchtet waren, wurden nach Al-Hol gebracht, darunter auch über hundert Deutsche, die meisten Ehefrauen von IS-Kämpfern, deren Männer gefallen oder gefangen genommen worden waren.

Auch Zeynep G., 34 Jahre alt, Psychologiestudentin aus Reinickendorf, war in Syrien zweimal mit einem IS-Kämpfer verheiratet.

Sie ging freiwillig nach Syrien

Am Freitag wurde Zeynep G. zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Mit gesenktem Kopf saß sie hinter der Panzerglasscheibe in Saal 145a des Kammergerichts, als der Vorsitzende Detlev Schmidt das Urteil verkündete. Zweieinhalb Stunden nahm er sich anschließend Zeit, um das Urteil zu begründen, sezierte die einzelnen Beweise in einer Art und Weise, die zeigte, wie schwer es dem Senat gefallen war, zu erkunden, was damals im Bürgerkrieg in einem fernen Land wirklich passiert ist.

Als erwiesen sah der Senat an, dass Zeynep G. im Oktober 2014 freiwillig nach Syrien ausreiste, um sich dort dem IS anzuschließen. Als ihr erster Mann, der nach Überzeugung des Gerichts für den IS arbeitete, nach kurzer Zeit unter ungeklärten Umständen ums Leben kam, heiratete sie einen weiteren Mann, der ebenfalls beim IS war.

Zeynep G. war durch diese beiden Ehen, so sah es das Gericht, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung, auch wenn sie nie einen Treueeid schwor; für Frauen gab es kein Aufnahmeitual. Stattdessen unterstützte sie den IS, indem sie ihren Männern den Haushalt führte, ihre Wäsche wusch und für sie kochte. Sie soll darüber hinaus, davon war das Gericht überzeugt, eine Kalaschnikow besessen haben, eine Waffe, die sie auch bedienen konnte. So ermöglichte sie ihrem Mann, für den IS zu arbeiten, denn er konnte sich sicher sein, dass sie sich verteidigen konnte, auch wenn er das Haus verließ.

Dutzende Zeugen haben in dem Prozess ausgesagt, Kriminalbeamte, Sachverständige und zwei andere Frauen, mit denen sie in Syrien befreundet war.

Die eine, Carla S., wurde bereits verurteilt, sie muss für fünf Jahre ins Gefängnis, sie soll ihren Sohn zu den Löwenjungen, der Jugendorganisation des IS, geschickt haben. Sie hatte miterlebt, wie Zeynep G. von ihrem zweiten Ehemann eingesperrt, wie auch ihr Baby von ihm misshandelt wurde.

Die andere, Nancy S., war eine der ersten deutschen Rückkehrerinnen aus Syrien. Sie ist bereits in Prozessen gegen andere Frauen aufgetreten und war die Kronzeugin gegen Zeynep G.; sie wollte mitbekommen haben, dass Zeyneps Hochzeitsgeschenk eine Kalaschnikow war. In ihrer Aussage hatte sie sich zwar in Widersprüche verstrickt, hatte gelogen, was sie aus Sicht der Verteidigung komplett unglaubwürdig machte. Das Gericht aber sah das anders. Die Lügen, so erklärte es der Vorsitzende, betrafen nur die Vergangenheit von Nancy S., ihre eigene Rolle beim IS nicht aber das, was sie über die Angeklagte zu sagen hatte.

Einer weiteren Zeugin, für die Zeynep G. wenige Wochen vor ihrer Ausreise als Putzfrau arbeitete, soll sie im März 2015 Chatnachrichten geschickt haben, in denen sie die Frau aufforderte, wie sie in den Dschihad zu ziehen. Zeynep G. will diese Nachrichten nicht geschickt haben, ihr Mann habe ihr das Handy weggenommen und es verkauft, das beteuerte sie immer wieder.

Das Gericht überzeugte das nicht. Eine Sprachwissenschaftlerin des BKA kam zwar zu dem Schluss, dass die Chatnachrichten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von Zeynep G. verfasst wurden, doch es blieben Zweifel. Warum fragte sie die Zeugin, mit der sie zuvor viele Nachrichten ausgetauscht hatte, ob sie Deutsch spreche?

Schuld und Sühne Die Berlinerin Zeynep G. heiratete einen IS-Mann. Es war der Fehler ihres Lebens, sagt sie. Doch vor Gericht ging es um mehr als die Fehlentsch....

Warum schrieb sie ihren eigenen Namen falsch? Zeynep. Mit b. Die Nachrichten seien alle voller Schreibfehler gewesen, sagte der Vorsitzende, der falsche Name könnte durch die Autokorrektur des Handys entstanden sein.

Zeynep G. hatte bis zum Schluss behauptet, nicht gewusst zu haben, worauf sie sich einließ, als sie am Flughafen Tegel ein One-Way-Ticket nach Istanbul kaufte, um von dort aus nach Syrien zu reisen. Sie wollte zu einem Mann, den sie im Internet kennengelernt hatte. Mit ihm zusammen habe sie Waisenkindern helfen wollen.

Als Jugendliche hatte Zeynep G darunter gelitten, dass ihr spielsüchtiger Vater die Familie verlassen hatte. Sie hatte die Schule abgebrochen, war nach Berlin gegangen, hatte ihr Abitur an der Abendschule nachgeholt und ein Studium angefangen. Halt fand sie aber erst, als sie Mitglied einer salafistischen Gemeinde wurde.

Sie sei ein leichtes Opfer für die Islamisten gewesen, hatte ihr Anwalt in seinem Plädoyer gesagt. Das Gericht nahm ihr diese Naivität nicht ab, sie sei zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt gewesen, eine gebildete Frau: Eine naive, einfach gestrickte Person, das sind Sie nicht.

Doch in dem Prozess ging es am Ende um mehr als um die Fehlentscheidung einer jungen Frau. Denn in dem Moment, in dem Zeynep G. das Lager Al-Hol betrat, wurde daraus ein Politikum.

Al-Hol ist ein unwirklicher Ort. Ein Zeltlager groß wie eine Stadt, es gibt Sandstürme, Schlangen, Skorpione, die Winter sind eisig, die Sommer glutheiß. Amnesty International nennt die Zustände dort katastrophal, eine UN-Untersuchungskommission zählte 2019 insgesamt 390 Menschen, die dort an Dehydrierung, Unterernährung und Lungenentzündungen gestorben sind. Ein Sonderberichterstatter der UN sah den völkerrechtlichen Schwellenwert für Folter, unmenschliche und erniedrigende Behandlung erreicht.

Es gibt nur wenige Augenzeugenberichte aus Al-Hol. Journalisten ist der Zugang nur in Teilen erlaubt. Den sogenannten Annex, in dem Zeynep G. untergebracht war, dürfen sie gar nicht betreten.

Zeynep G.s Bericht ist ein seltener Einblick in den Alltag des Camps. Sie beschreibt den Kampf um Essen und Wasser, um einen Besuch bei einem Arzt, als sie unter Herzrhythmusstörungen litt, ihre Angst vor den anderen Frauen, die dort das Scharia-Regime des IS wiederaufleben ließen. Wenn sie keine Handschuhe zu ihrer Vollverschleierung trug, berichtete Zeynep G., wurde sie geschlagen. Weil jemand erzählte, sie würde rauchen, drohten Frauen, ihr Zelt anzuzünden.

Schon von Al-Hol aus kontaktierte sie Dirk Schönian. Der Rechtsanwalt aus Hannover vertritt gut 60 Frauen mit ihren Kindern. Zeynep G. beauftragte ihn zunächst, ihr dabei zu helfen, nach Deutschland zurückzukehren.

Dem Auswärtigen Amt war spätestens am 4. Februar 2019 bekannt, dass ich mich in kurdisch-amerikanischem Gewahrsam in Nordostsyrien befand, las Schönian im Prozess vor. Die Amerikaner hatten ihren Namen an den Bundesnachrichtendienst weitergegeben, der wiederum das Auswärtige Amt informierte. Ihr Name sei in einer Liste vermerkt worden.

Wie ein europäisches Guantánamo

Einige Verhandlungstage später wird Schönian belegen, dass das Auswärtige Amt sogar wusste, in welchem Zelt, in welcher Parzelle in Al-Hol sie und ihr Kind lebten. Die deutschen Behörden, darauf will Schönian hinaus, hätten Zeynep G. schon Anfang 2019 aus Al-Hol holen können. Sie taten es nicht. Schönian sieht darin eine Verletzung der Grundrechte seiner Mandantin. Er nennt Al-Hol ein europäisches Guantánamo. Einen Ort, an dem Menschen gefangen gehalten werden, weil sie unter Verdacht stehen, Islamisten zu sein, ohne Prozess und unter menschenunwürdigen Bedingungen.

Das Auswärtige Amt dagegen argumentiert, dass Frauen wie Zeynep G. ein Sicherheitsrisiko darstellen, zudem fehlten diplomatische Beziehungen nach Syrien, was eine Rückführung unmöglich machen würde.

Zeynep G. half sich schließlich selbst. Sie wusch im Lager die Wäsche anderer Frauen, pro Kleidungsstück bekam sie zehn Cent, so schildert sie es in ihrer Erklärung. Von dem Geld bezahlte sie einen Schleuser, der sie und ihr

Schuld und Sühne Die Berlinerin Zeynep G. heiratete einen IS-Mann. Es war der Fehler ihres Lebens, sagt sie. Doch vor Gericht ging es um mehr als die Fehlentsch....

Kind aus dem Lager schmuggelte. Sie schaffte es in die Türkei und kam dort in Abschiebehaft. An Himmelfahrt 2020, mehr als ein Jahr nachdem sie den IS verlassen hatte, wurde sie nach Deutschland abgeschoben.

Seitdem saß Zeynep G. in Untersuchungshaft in der Frauenjustizvollzugsanstalt Lichtenberg. Ihr Kind lebt bei ihrer Mutter, sie hat es seitdem kaum gesehen. Zweimal in der Woche holte das SEK sie ab, fesselte sie an Händen und Füßen, brachte sie zum Kammergericht in Schöneberg.

Meine Mandantin war, nachdem sie den entscheidenden Fehler ihres Lebens gemacht hatte, nur noch Gefangene, sagte Schönian in seinem Plädoyer: Gefangene ihrer Männer, des IS, dann der Kurden, der Türken und schließlich des deutschen Staates. Er forderte einen Freispruch.

Zeynep G. hatte das letzte Wort in dem Prozess. Ich habe mit dem Islamismus abgeschlossen, sagte sie. Ich will davon nichts mehr wissen. Ich möchte ein Leben in Freiheit führen und bin sehr glücklich, dass mein Kind und ich hier in Deutschland sind.

Der Senat entschied sich am Ende dagegen, die Zeit, die Zeynep G. in Al-Hol verbracht hatte, auf ihre Haftstrafe anzurechnen, wertete sie aber als strafmildernd und blieb unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Dreieinhalb Jahren Haft. Der Vorsitzende entließ Zeynep G. aus der Haft, sie muss sich dreimal die Woche bei der Polizei melden, bis das Urteil rechtskräftig wird.

Mir zittern die Knie, sagte Zeynep G., als sie am Freitagmittag den Gerichtssaal verließ. Als freie Frau, zumindest für eine Weile. Sie kann gegen das Urteil Revision einlegen.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: GERICHTSPROZESSE (90%); STRAFVERTEIDIGUNG (90%); TERRORISMUS (90%); VERURTEILUNGEN (90%); ZEUGEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); ISLAMISCHER STAAT IM IRAK UND IN DER LEVANTE (89%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (88%); FLÜCHTLINGSLAGER (87%); STRAFZUMESSUNG (78%); HÄUSLICHE GEWALT (77%); BÜRGERKRIEG (72%); VERHAFTUNGEN (71%); PSYCHOLOGIE (70%); 2011 AUFSTÄNDE IN SYRIEN (67%)

Industry: PSYCHOLOGIE (70%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (92%); SYRIEN (90%); TÜRKEI (79%); NORDAMERIKA (71%); PALÄSTINENSISCHE AUTONOMIEGEBIETE (68%); DEUTSCHLAND (59%); IRAK (57%)

Load-Date: April 24, 2021